

प्रतिवेद्य

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलिय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या. 9569-70 वर्ष 2019

केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर आयुक्त, कानपुर

...अपीलार्थी (गण)

बनाम

मैसर्स. ए. आर. पॉलिमर्स प्रा. लिमिटेड इत्यादि

...प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

वर्तमान अपीलें सीईएसटीएटी, इलाहाबाद द्वारा अपील सं. E/70445/2017 और ई/70618/2017 में आदेश सं. A/70266-20267/2019-ईएक्स (डीबी) में पारित 09.01.2019 दिनांकित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ की गई हैं, जिसके तहत प्रत्यर्थी की याचिका को अनुमति प्रदान की गई थी।

तथ्य

2. संक्षेप में, इन अपीलों के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

I. प्रत्यर्थी संख्या 1, मेसर्स ए आर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड एक निर्माता है जो जूतों के निर्माण और रक्षा/अर्धसैनिक बलों के उपयोग के लिए थोक में बिक्री में लगा हुआ है।

II. डीजीसीईआई को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि प्रत्यर्थी अधिसूचना संख्या 12/2012-सीई दिनांकित 17/03/12 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 (ए) के तहत लाभ उठा रहा था, जो खुदरा में बेचे जाने वाले जूतों तक सीमित है। उक्त अधिसूचना 500/- रुपये से कम मूल्य के जूते की खुदरा बिक्री पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी छूट देती है और रु. 501/- से रु. 1000/- तक के मूल्य के जूतों की बिक्री पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 6 प्रतिशत तक सीमित करता है।

III. उपर्युक्त खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, डीजीसीईआई अधिकारियों की एक टीम ने प्रत्यर्थी के कारखाने परिसर का दौरा किया, जहां यह पाया गया कि प्रत्यर्थी पक्षों के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार जूते का निर्माण कर रहा था, और जूते की बिक्री और खरीद के लिए दर अनुबंध के तहत तय की गई थी। यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी उपर्युक्त अधिसूचना और अधिनियम की धारा 4 (ए) का लाभ उठाने के लिए ही उक्त जूतों के इनसोल पर एमआरपी स्टिकर चिपका रहा था और संलग्न कर रहा था।

IV. प्रत्यर्थी को दिनांक 05.02.2016 को एक डिमांड-कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी जिसमें उन्हें केंद्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर आयुक्त को कारण बताने की अपेक्षा की गई थी।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

V. इसके बाद, विद्वान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने दिनांक 13.02.2017 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी के खिलाफ एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त अधिसूचना का लाभ प्रत्यर्थी द्वारा बेचे जाने वाले जूतों तक विस्तारित नहीं है, और इसलिए प्रत्यर्थी को भुगतान किए जा चुके कर और भुगतान योग्य कर के बीच की अंतरक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। प्रत्यर्थी कंपनी के निदेशक पर जुर्माना भी लगाया गया था।

VI. उपरोक्त आदेश से व्यथित प्रत्यर्थी ने सीईएसटीएटी में अपील दायर की, और आक्षेपित आदेश दिनांकित 09.01.2019 के द्वारा, सीईएसटीएटी ने न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के फैसले को उलट दिया और धारित किया कि उपर्युक्त अधिसूचना का लाभ वर्तमान मामले के प्रत्यर्थी तक विस्तारित है। इसके खिलाफ अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

विश्लेषण

3. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले अधिवक्तागण को विस्तार से सुना। हालाँकि, हमें यह उल्लेख करना होगा कि प्रत्यर्थी को कई मौके देने और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को नोटिस दिए जाने के बावजूद और मामले को कई बार पुकारे जाने के बावजूद, कोई भी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

4. अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत कर निर्धारण कम होने के कारण प्रत्यर्थी उसके तहत लाभ की मांग कर रहा है, जबकि अधिनियम की धारा (4) के तहत कर निर्धारण अधिक होने के कारण, अपीलार्थी उसके तहत कर निर्धारण किए जाने का दावा कर रहा है। इसलिए यह अपील मूल रूप से अधिनियम की धारा 4 (ए) की व्याख्या पर निर्भर करती है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

5. आज हमारे सामने जो मूलभूत प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा बेचा जाने वाला माल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत उपर्युक्त अधिसूचना के दायरे में कर लाभ का दावा करने के योग्य है?

6. जयंती फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड वाद बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राजस्थान¹ के मामले में इस न्यायालय ने इसी तरह के एक विषय का अभिनिर्धारण करते हुए धारित किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत कर निर्धारण के लिए वस्तुओं को शामिल करने के लिए, इसे पांच कारकों का पालन करना होगा। निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर को यहाँ पुनर्प्रस्तुत किया जा रहा है:

"...पुनरावृत्ति की कीमत पर भी अधिनियम की धारा 4-ए (1) और (2) में माल को शामिल किए जाने के लिए निम्नलिखित कारक होंगे:

(i) माल उत्पाद शुल्क योग्य होना चाहिए।

(ii) वे ऐसे होने चाहिए जो पैकेज में बेचे जाते हों।

(iii) एसडब्ल्यूएम अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमावली या किसी अन्य कानून में ऐसी वस्तुओं का खुदरा मूल्य उनके पैकेज पर होना अपेक्षित होना चाहिए।

(iv) केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी वस्तुओं को विनिर्दिष्ट किया हो;

(v) ऐसी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण पैकेज पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य से उपशमनित राशि घटाकर किया जाएगा।

यदि ये सभी कारक किसी माल पर लागू होते हों, तभी माल का मूल्य निर्धारण और शुल्क का निर्धारण अधिनियम की धारा 4-ए के तहत होगा।

7. अधिनियम की धारा 4 (ए) और उपर्युक्त निर्णय के परिशीलन से पता चलता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत माल के एमआरपी आधारित निर्धारण के लिए माल अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत अधिसूचित होना चाहिए और यह कि ऐसी वस्तुएं वजन और माप मानक (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमावली, 1977 के दायरे में आनी चाहिए, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है और कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमावली, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

8. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के अनुसार अर्धसैनिक और सैन्य बल के साथ बिक्री प्रारम्भ किया। हालांकि आक्षेपित बिक्री की वस्तुओं को अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत राजपत्र में एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, लेकिन हमारे लिए जो सबसे अधिक प्रासंगिक है वह कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमावली, 2011 का नियम 3 (बी) है जो संस्थागत उपभोक्ताओं को की गई बिक्री अपने दायरे से बाहर रखता है।

9. इस मामले में खरीदार सैन्य और अर्धसैनिक संस्थान हैं, जो दोनों प्रत्यर्थी से थोक में सामान खरीदते हैं, और फिर इसे अपने कर्मचारियों को वितरित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में, माल की बिक्री से माल वास्तव में अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने तक, खरीदार सैन्य और अर्धसैनिक संस्थान औद्योगिक उपभोक्ता बन जाते हैं, क्योंकि वे अंतिम उपभोक्ता और मूल खरीदार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

10. खरीदारों के संस्थागत उपभोक्ता होने के कारण उन्हें कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमावली, 2011 से छूट दी गई है और चूंकि अधिनियम की धारा 4 (ए) उपरोक्त नियमावली की प्रयोज्यता को अनिवार्य बनाती है, इसलिए संव्यवहार स्वतः ही अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत संरक्षण के अयोग्य हो जाता है।

11. इसके अलावा, भले ही हम यह मान लें कि कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमावली, 2011 की धारा 3 (बी) वर्तमान खरीदार पर लागू नहीं होती है, फिर भी आक्षेपित बिक्री जयंती फूड्स के मामले में दिए गए निर्णय के बिंदु (iii) की कसौटी पर विफल रहती है।

12. माल बिक्री को अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत आने के लिए और जयंती मामले में दिए गए निर्णय के बिंदु (iii) की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 या उसके तहत बनाई गई नियमावली में ऐसी वस्तुओं का खुदरा मूल्य उनके पैकेज पर होना अपेक्षित होना चाहिए। सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि माल बिक्री को अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत निर्धारण लाभ पाने के लिए, यह एक खुदरा बिक्री होनी चाहिए, और ऐसा विधिक अधिदेश होना चाहिए जो विक्रेता को माल पर खुदरा मूल्य लगाने का निर्देश देता हो ताकि बिक्री को खुदरा बिक्री माना जा सके।

13. इसका अर्थ यह भी होगा कि किसी वस्तु पर केवल एमआरपी चिपकाने से वह अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत लाभ का दावा करने के योग्य नहीं बनती, और इस तरह एमआरपी चिपकाना "अपेक्षित" होना चाहिए। इसलिए, भले ही माल में एमआरपी चिपकाया गया हो, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इस तरह चिपकाना विधि द्वारा अधिदेशित था।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

14. धारा 3 (बी) के माध्यम से दी गई छूट के अलावा, जो स्वचालित रूप से बेची गई वस्तुओं पर एमआरपी लगाने के विधिक अधिदेश को हटा देती है, उक्त बिक्री को फिर भी खुदरा बिक्री नहीं माना जा सकता है क्योंकि वस्तुओं की बिक्री किसी उपभोक्ता को की जानी चाहिए।

15. जैसा कि जयंती फूड्स मामले में दिए गए निर्णय से स्पष्ट है, उपभोक्ता उत्पाद का अंतिम उपभोक्ता होता है, न कि मध्यस्थ। हालाँकि, वर्तमान वाद में, खरीददार संस्थान, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मध्यस्थ हैं, जो उक्त माल की खरीद के बाद, इसे अंतिम उपभोक्ता को वितरित करते हैं।

16. ऐसी स्थिति में, जहां खरीददार संस्था को उपभोक्ता नहीं माना गया है, बिक्री को भी अधिनियम के अनुसार खुदरा बिक्री नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि विवादित बिक्री अधिनियम के अनुसार खुदरा बिक्री नहीं है, इसलिए प्रत्यर्थी पर बेचे गए सामान पर एमआरपी लगाने का कोई विधिक अधिदेश नहीं है, और इसलिए उक्त आक्षेपित संव्यवहार अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

17. पुनः, दोहराव के लिए, हम यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण समझते हैं कि केवल एमआरपी चिपकाना माल को अधिनियम की धारा 4 (ए) के तहत संरक्षण पाने के योग्य नहीं बनाता है, और इस तरह के चिपकाने के साथ जो आवश्यक है वह विधिक अधिदेश है जो विक्रेता को ऐसी एमआरपी चिपकाने का निर्देश देता है।

18. इसके अलावा, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आक्षेपित निर्णय पारित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई तर्कप्रणाली में केवल इस पर विचार किया कि क्या विचाराधीन वस्तुओं को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया था,

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

और जयंती फूड्स के मामले में दिए गए निर्णय में प्रतिपादित अन्य चार प्रासंगिक बिंदुओं पर विचार नहीं किया। हमारी राय में, अन्य चार प्रासंगिक शर्तों पर विचार न करके प्राधिकरण ने एक गंभीर विधिक त्रुटि की है, और इसलिए आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

19. उपर्युक्त तथ्यों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए , सीईएसटीएटी ने 09.01.2019 दिनांकित आक्षेपित आदेश पारित करके विधिक त्रुटि की और दायित्वबद्ध होने के कारण प्रत्यर्थी को अंतरक राशि संबंधित कर प्राधिकारी के पास जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

20. तदनुसार, इन अपीलों को स्वीकृत किया जाता है। हालाँकि, तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, हम कॉस्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं कर रहे हैं।

.....
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

.....
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया

नई दिल्ली;

21 मार्च, 2023

अस्वीकरण:
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”